

(QCM) بنك أسئلة اختيار من متعدد

التنظيم القضائي في موريتانيا

استنادا إلى الأمر القانوني رقم 012-2007 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007

أسئلة من مستوى متقدم — بعض الأسئلة تتضمن إجابتين صحيحتين
سؤالا موزعة على خمسة محاور 57

المحور الأول: الأحكام العامة (المواد 1-10)

1. بأي أداة قانونية يُحدد مقر ودائرة اختصاص المحاكم، باستثناء المحكمة العليا؟ (المادة 2)

- (أ) بقانون يصدره البرلمان
 - (ب) بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير العدل
 - (ج) بأمر مباشر من وزير العدل
 - (د) بقرار من رئيس المحكمة المعنية
- الإجابة الصحيحة: ب**

2. متى تبدأ العطلة القضائية السنوية ومتى تنتهي وفقا للمادة 3؟

- (أ) من فاتح يوليو إلى نهاية سبتمبر
 - (ب) من 16 يوليو إلى 15 أكتوبر
 - (ج) من فاتح يونيو إلى 31 أغسطس
 - (د) من 15 يوليو إلى 15 سبتمبر
- الإجابة الصحيحة: ب**

3. وفقا للمادة 5، في أي حالتين يجوز أن يقرر رئيس المحكمة عقد جلسات مغلقة غير علنية؟ [سؤال متعدد الإجابات]

- (أ) إذا كان في العلنية خطر على الأمن العام
 - (ب) إذا طلب أحد الخصوم ذلك كتابة
 - (ج) إذا كان في العلنية خطر على الأخلاق الحميدة
 - (د) إذا كانت القضية معقدة من الناحية القانونية
- الإجابتان الصحيحتان: أ و ج**

4. ما الأثر المترتب على عدم تسبيب حكم أو قرار قضائي وفقا للمادة 5؟

- (أ) يصبح قابلا للطعن بالنقض فقط
 - (ب) يكون باطلا
 - (ج) يحال تلقائيا إلى الغرف المجمع
 - (د) لا يترتب عليه أي أثر قانوني
- الإجابة الصحيحة: ب**

5. العدالة في موريتانيا مجانية باستثناء ماذا وفقا للمادة 6؟

- (أ) أتعاب المحامين حصراً
(ب) حقوق الطوابع والتسجيل وأتعاب أعوان القضاء والمصاريف المتعلقة ببحث القضايا وتنفيذ القرارات
(ج) رسوم التسجيل العقاري فقط
(د) جميع المصاريف دون أي استثناء
- الإجابة الصحيحة: ب**

6. من مظاهر مبدأ حرية الدفاع المنصوص عليها في المادة 7، اختر العبارتين الصحيحتين: [سؤال متعدد الإجابات]

- (أ) حرية اختيار المدافع
(ب) إلزامية توكيل محام معتمد في جميع القضايا
(ج) حرية الدفاع أمام كافة المحاكم بالنسبة للمحامين
(د) جواز فصل الشخص عن قضاته الطبيعيين عند الضرورة
- الإجابتان الصحيحتان: أ و ج**

7. باسم من تُقام العدالة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية وفقاً للمادة 8؟

- (أ) باسم الشعب الموريتاني
(ب) باسم الله العلي العظيم
(ج) باسم رئيس الجمهورية
(د) باسم المجلس الأعلى للقضاء
- الإجابة الصحيحة: ب**

8. ما اسم التشكيلة ذات الطابع غير التنازعي التي تنشأ ضمن كل محكمة وفقاً للمادة 9؟

- (أ) الغرفة الإدارية
(ب) الجمعية العامة
(ج) غرفة المشورة
(د) اللجنة التأديبية
- الإجابة الصحيحة: ب**

9. كيف تُحسم مداولات الجمعية العامة داخل المحكمة عند تساوي الأصوات؟ (المادة 9)

- (أ) يُعاد التصويت مرة ثانية فوراً
(ب) يكون صوت الرئيس مرجحاً
(ج) يُحال الأمر إلى وزير العدل للفصل فيه
(د) تُبطل الجلسة ويُعاد جدولتها
- الإجابة الصحيحة: ب**

10. تحت أي سلطة تمارس المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون مهامها وفقاً للمادة 10؟

- (أ) رئيس المحكمة العليا
(ب) المجلس الأعلى للقضاء
(ج) السلطة المباشرة لوزير العدل
(د) الوزير الأول
- الإجابة الصحيحة: ج**

المحور الثاني: المحكمة العليا (المواد 11-28)

11. كيف تصف المادة 11 طبيعة المحكمة العليا؟

- (أ) محكمة وقائع في جميع الأحوال
(ب) محكمة قانون وليست محكمة وقائع ما لم تنص مقتضيات تشريعية على خلاف ذلك
(ج) محكمة درجة أولى استئنافية
(د) محكمة دستورية متخصصة
- الإجابة الصحيحة: ب**

12. من يمكنه استشارة المحكمة العليا حول الصعوبات ذات الطابع القانوني التي تثار خلال تسيير المرفق العمومي؟ (المادة 12)

- أ) رئيس الجمهورية حصرا
- ب) الوزراء
- ج) البرلمان بغرفتيه
- د) القضاة العاديون فرديا

الإجابة الصحيحة: ب

13. أي مما يلي لا يُعد من ضمن تشكيلات حكم المحكمة العليا المنصوص عليها في المادة 13؟

- أ) الغرف
- ب) غرفة المشورة
- ج) الغرف المجمععة
- د) الجمعية العمومية للقضاة

الإجابة الصحيحة: د

14. لمدة كم سنة يُعين رئيس المحكمة العليا وهل هذا التعيين قابل للتجديد؟ (المادة 14)

- أ) ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد
- ب) خمس سنوات قابلة للتجديد
- ج) سبع سنوات غير قابلة للتجديد
- د) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط

الإجابة الصحيحة: ب

15. من يتولى تحرير محضر يمين رئيس المحكمة العليا أمام رئيس الجمهورية؟ (المادة 14)

- أ) وزير العدل
- ب) كاتب الضبط الأول بالمحكمة العليا
- ج) نائب رئيس المحكمة العليا
- د) المدعي العام لدى المحكمة العليا

الإجابة الصحيحة: ب

16. وفقا للمادة 16، اختر العبارتين الصحيحتين بخصوص غياب رئيس المحكمة العليا: [سؤال متعدد الإجابات]

- أ) في حالة الغياب المؤقت يحل محله تلقائيا نائب رئيس المحكمة العليا
- ب) في حالة الغياب المؤقت يحل محله وزير العدل
- ج) في حالة المانع الدائم المؤكد يُعوّض في أجل لا يتجاوز شهرا
- د) في حالة المانع الدائم المؤكد يُعوّض في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر

الإجابتان الصحيحتان: أ و ج

17. وفقا لمعيار الأقدمية المنصوص عليه في المادة 17، من يشغل منصب نائب رئيس المحكمة العليا؟

- أ) القاضي الأصغر سنا في المحكمة
- ب) رئيس الغرفة الأقدم في الرتبة الأعلى
- ج) المدعي العام لدى المحكمة العليا
- د) الأمين العام للمحكمة العليا

الإجابة الصحيحة: ب

18. وفقا للمادة 18، هل يجوز اتخاذ متابعة جزائية ضد رئيس المحكمة العليا؟

- أ) لا يجوز مطلقا تحت أي ظرف
- ب) يجوز دون الحاجة إلى أي إذن
- ج) لا يجوز إلا بإذن مسبق من المجلس الأعلى للقضاء إلا في حالة تلبس
- د) يجوز بإذن من وزير العدل فقط

الإجابة الصحيحة: ج

19. ما تشكيلة الغرف الأربع التي تتضمنها المحكمة العليا وفقا للمادة 19؟

- (أ) ثلاث غرف فقط: مدنية وتجارية وجزائية
- (ب) غرفتان مدنيتان واجتماعيتان، وغرفة تجارية، وغرفة إدارية، وغرفة جزائية
- (ج) غرفة واحدة موحدة لكل القضايا
- (د) خمس غرف متساوية الاختصاص دون تمييز

الإجابة الصحيحة: ب

20. من كم عضو تتألف كل غرفة من غرف المحكمة العليا وفقا للمادة 20؟

- (أ) رئيس وثلاثة مستشارين
- (ب) رئيس وأربعة مستشارين لهم صوت تداولي
- (ج) رئيس ومستشاران فقط
- (د) رئيس وخمسة مستشارين

الإجابة الصحيحة: ب

21. بحضور من تصح مداولات تشكيلة الغرف المجمععة بالمحكمة العليا وفقا للمادة 21؟ اختر إجابتين [سؤال متعدد الإجابات]

- (أ) رئيس المحكمة العليا
- (ب) وزير العدل شخصا
- (ج) رئيس غرفة ومستشاران عن كل غرفة
- (د) المدعي العام لدى المحكمة العليا وحده

الإجابتان الصحيحتان: أ و ج

22. أي المسائل التالية تبت فيها المحكمة العليا بغرفها المجمععة وفقا للمادة 22 الجديدة؟ اختر إجابتين [سؤال متعدد الإجابات]

- (أ) تنازع الاختصاص بين محكمتين أو أكثر
- (ب) القرارات المتناقضة الصادرة عن غرف المحكمة العليا
- (ج) طلب مراجعة قرارات الإدانة بالإعدام
- (د) مخاصمة القضاة

الإجابتان الصحيحتان: ب و ج

23. أي جهة تبت في مخاصمة القضاة وفي تنازع الاختصاص بين محكمتين أو أكثر وفقا للمادة 24؟

- (أ) الغرف المجمععة
- (ب) غرفة مشورة المحكمة العليا
- (ج) الجمعية العامة للمحكمة
- (د) وزير العدل مباشرة

الإجابة الصحيحة: ب

24. من يمارس مهام النيابة العامة لدى المحكمة العليا وفقا للمادة 26؟

- (أ) وكيل الجمهورية
- (ب) المدعي العام لدى هذه المحكمة أو نوابه
- (ج) كاتب الضبط الرئيسي المركزي
- (د) رئيس المحكمة العليا شخصا

الإجابة الصحيحة: ب

25. أين تُنشر بصفة أساسية القرارات الصادرة عن المحكمة العليا وفقا للمادة 28؟

- (أ) على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل حصرا
- (ب) في نشرة دورية، دون المساس بنشرها في الجريدة الرسمية عند الاقتضاء التشريعي
- (ج) لا تُنشر إطلاقا لسريتها
- (د) في الصحف اليومية العامة فقط

الإجابة الصحيحة: ب

المحور الثالث: محاكم الدرجة الثانية - محاكم الاستئناف (المواد 29-37)

26. كم محكمة استئناف يمكن إنشاؤها كحد أقصى في كل ولاية وفقا للمادة 29؟

- (أ) محكمة استئناف واحدة على مستوى الوطن كله
- (ب) محكمة استئناف بعاصمة كل ولاية على الأكثر
- (ج) محكمة استئناف في كل مقاطعة
- (د) لا يوجد أي حد أقصى منصوص عليه

الإجابة الصحيحة: ب

27. أي الغرف التالية تدخل ضمن تشكيلات الحكم في محاكم الاستئناف وفقا للمادة 30؟ اختر إجابتين [سؤال متعدد الإجابات]

- (أ) غرفة اتهام
- (ب) غرفة تجارية
- (ج) غرفة دستورية
- (د) محكمة جنايات مستقلة قائمة بذاتها

الإجابتان الصحيحتان: أ و ب

28. من كم قاض تتألف الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف للنظر في الاستئنافات الموجهة ضد قرارات المحكمة الجنائية؟ (المادة 30)

- (أ) ثلاثة قضاة فقط
- (ب) خمسة قضاة: رئيس وأربعة مستشارين
- (ج) قاض فرد
- (د) سبعة قضاة

الإجابة الصحيحة: ب

29. في التشكيلة العادية غير الجنائية، من كم قاض تبت غرف محكمة الاستئناف وفقا للمادة 32؟

- (أ) قاض فرد
- (ب) ثلاثة قضاة: رئيس الغرفة ومستشاران لهما صوتان تداوليان
- (ج) خمسة قضاة دائما
- (د) سبعة قضاة

الإجابة الصحيحة: ب

30. من يشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف وفقا لمعيار الأقدمية في المادة 33؟

- (أ) الأقدم في السن دائما بصرف النظر عن الرتبة
- (ب) رئيس الغرفة الأقدم في الرتبة الأعلى
- (ج) من يعينه وزير العدل مباشرة دون معيار محدد
- (د) نائب رئيس المحكمة العليا بحكم منصبه

الإجابة الصحيحة: ب

31. من يعوض رئيس محكمة الاستئناف في حالة غيابه أو حدوث مانع له؟ (المادة 33)

- (أ) رئيس محكمة الولاية تلقائيا
- (ب) رئيس غرفة من نفس المحكمة يُعين بأمر من رئيس المحكمة العليا
- (ج) أقدم قاض في الجمهورية بصفة عامة
- (د) وزير العدل شخصا

الإجابة الصحيحة: ب

32. من يمثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف وفقا للمادة 36؟

- (أ) وكيل الجمهورية
- (ب) مدعي عام لدى محكمة الاستئناف أو نوابه
- (ج) المدعي العام لدى المحكمة العليا

(د) رئيس محكمة الاستئناف نفسه

الإجابة الصحيحة: ب

33. من يتولى إدارة وتسيير موارد محكمة الاستئناف وفقا للمادة 37؟

(أ) رئيس محكمة الاستئناف مباشرة

(ب) أمين عام يُعين بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء

(ج) وزير المالية

(د) كاتب الضبط الرئيسي المركزي

الإجابة الصحيحة: ب

34. من يمسك قلم كتابة ضبط محكمة الاستئناف وفقا للمادة 35؟

(أ) كاتب ضبط رئيسي مركزي يساعده كاتب ضبط رئيسيون وكاتب ضبط وكتاب عدل ونياية

(ب) وكيل الجمهورية وحده

(ج) الأمين العام فقط دون مساعدين

(د) قاضي التحقيق

الإجابة الصحيحة: أ

35. فيما تنظر غرف محاكم الاستئناف وتبت نهائيا وفقا للمادة 31؟

(أ) في الأحكام والأوامر الصادرة ابتدائيا عن محاكم الدرجة الأولى

(ب) في الطعون بالنقض حصرا

(ج) في القضايا الإدارية فقط دون سواها

(د) في القضايا المحالة إليها من المحكمة العليا فقط

الإجابة الصحيحة: أ

المحور الرابع: محاكم الدرجة الأولى (المواد 38-58)

36. أي الغرف التالية تدخل ضمن تشكيلات الحكم في محكمة الولاية وفقا للمادة 38؟ اختر إجابتين [سؤال متعدد الإجابات]

(أ) غرفة أو عدة غرف مدنية

(ب) غرفة دستورية

(ج) عدة غرف جزائية من بينها غرفة للأحداث

(د) غرفة نقض خاصة

الإجابتان الصحيحتان: أ و ج

37. من كم قاض تتألف غرفة محكمة الولاية وفقا للمادة 39؟

(أ) قاض فرد يُدعى رئيس غرفة بمحكمة الولاية

(ب) ثلاثة قضاة

(ج) خمسة قضاة

(د) قاضيان اثنان

الإجابة الصحيحة: أ

38. من يمثل النيابة العامة لدى محكمة الولاية وفقا للمادة 44؟

(أ) المدعي العام لدى المحكمة العليا

(ب) وكيل الجمهورية أو نوابه

(ج) مدعي عام لدى محكمة الاستئناف

(د) رئيس محكمة الولاية شخصا

الإجابة الصحيحة: ب

39. في الولايات التي لا توجد فيها محاكم تجارية، من يمارس صلاحيات هذه المحاكم وفقا للمادة 46؟

(أ) محكمة المقاطعة

- ب) الغرف التجارية في محاكم الولايات
 - ج) محكمة الاستئناف مباشرة
 - د) لا أحد؛ تبقى القضايا التجارية معلقة
- الإجابة الصحيحة: ب**

40. من كم قاض تتشكل المحكمة التجارية وفقا للمادة 47؟

- أ) قاض رئيس وقاضيان مستشاران لهما صوتان تداوليان
 - ب) قاض فرد
 - ج) خمسة قضاة
 - د) قاض رئيس ومستشار واحد فقط
- الإجابة الصحيحة: أ**

41. من يعوض رئيس المحكمة التجارية في حالة غيابه وفقا للمادة 47؟

- أ) رئيس محكمة الاستئناف مباشرة
 - ب) رئيس محكمة الولاية بأمر من رئيس محكمة الاستئناف المختصة
 - ج) أحد المستشارين بالتناوب الآلي دون تعيين
 - د) وكيل الجمهورية
- الإجابة الصحيحة: ب**

42. من يرأس محكمة الشغل، ومن يعوضه عند غيابه وفقا للمادة 49؟

- أ) يرأسها قاض يساعده مستشارون، ويعوضه رئيس محكمة الولاية عند غيابه
 - ب) يرأسها هيئة جماعية من ثلاثة قضاة
 - ج) يرأسها وكيل الجمهورية
 - د) لا تحتاج محكمة الشغل رئيسا محمدا
- الإجابة الصحيحة: أ**

43. من تتشكل منه هيئة الحكم في المحكمة الجنائية وفقا للمادة 50؟ اختر إجابتين [سؤال متعدد الإجابات]

- أ) رئيس ومستشاران قاضيان
 - ب) محلفون يتم اختيارهم طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجزائية
 - ج) المدعي العام لدى المحكمة العليا
 - د) خمسة قضاة محترفين دون أي محلفين
- الإجابتان الصحيحتان: أ و ب**

44. من يترأس المحكمة الجنائية وفقا للمادة 50؟

- أ) رئيس محكمة الاستئناف دائما
 - ب) رئيس محكمة الولاية أو قاض معين لهذا الغرض إن كان حجم القضايا يتطلب ذلك
 - ج) المدعي العام لدى محكمة الاستئناف
 - د) نائب رئيس المحكمة العليا
- الإجابة الصحيحة: ب**

45. في أي نوع من القضايا الجزائية تبت محكمة المقاطعة وفقا للمادة 54؟

- أ) الجنايات
 - ب) الجنج
 - ج) المخالفات
 - د) جميع القضايا الجزائية دون استثناء
- الإجابة الصحيحة: ج**

46. أين تُنشأ محاكم المقاطعات وفقا للمادة 54، وما الاستثناء الخاص بنواكشوط؟

- أ) في عاصمة كل مقاطعة باستثناء المقاطعات المركزية للولايات، مع إنشاءها استثناء في كل مقاطعات نواكشوط
- ب) في كل مقاطعة دون أي استثناء

(ج) فقط في العاصمة نواكشوط حصرا
د) لا تُنشأ محاكم مقاطعات إطلاقا في النظام القضائي
الإجابة الصحيحة: أ

47. من يمكن أن يمثل النيابة العامة لدى محكمة المقاطعة وفقا للمادة 55؟

(أ) وكيل الجمهورية أو أحد نوابه أو أحد ضباط الشرطة القضائية مفوضا لهذا الغرض
(ب) المدعي العام لدى المحكمة العليا حصرا
(ج) رئيس محكمة المقاطعة نفسه
(د) كاتب الضبط لدى المحكمة
الإجابة الصحيحة: أ

48. هل حضور ممثل النيابة العامة إلزامي في جلسات المخالفات أمام محكمة المقاطعة وفقا للمادة 55؟

(أ) نعم، إلزامي في جميع الأحوال
(ب) لا، حضوره غير إلزامي
(ج) إلزامي فقط في مقاطعات نواكشوط
(د) يحدده وزير العدل حالة بحالة
الإجابة الصحيحة: ب

49. ما الصلاحية المخولة لرئيس محكمة المقاطعة في إطار مصالح الأطراف وفقا للمادة 58؟

أ) لا يملك أي صلاحية في هذا الخصوص
(ب) إقرار الحلول الودية للنزاعات التي تدخل في اختصاصه والتي يتوصل إليها المصلحون خارج نطاق أي إجراء قضائي
(ج) إصدار أحكام غيابية حصرا
(د) إحالة جميع النزاعات وجوبا إلى محكمة الولاية
الإجابة الصحيحة: ب

المحور الخامس: أحكام انتقالية وختامية (المواد 59-63)

50. عند نقص عدد الإداريين المعارين قضائيا، من يمكن اختيارهم كمستشارين في الغرف الإدارية بمحاكم الاستئناف والمحكمة العليا وفقا للمادة 59؟ اختر إجابتين [سؤال متعدد الإجابات]

(أ) الإداريون المعارون قضائيا تطبيقا للمادة 54 من النظام الأساسي للقضاء
(ب) الإداريون أو الموظفون السامون الحاصلون على كفاءة عالية في القانون والنزاعات الإدارية عند نقص العدد
(ج) طلاب كليات الحقوق المتفوقون
(د) المحامون المتدربون حديثو التخرج
الإجابتان الصحيحتان: أ و ب

51. لأي مدة يُعين المستشارون الإداريون غير القضائيين المشار إليهم في المادة 59، وبأي أداة قانونية؟

(أ) لمدة أربع سنوات بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مشترك من وزير العدل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
(ب) لمدة سنتين بقرار من وزير العدل وحده
(ج) لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد بقانون
(د) تعيين مدى الحياة دون تحديد مدة
الإجابة الصحيحة: أ

52. من يتولى توزيع القضايا المعروضة على المحاكم القديمة التي لم يُحكم فيها نهائيا بين المحاكم الجديدة وفقا للمادة 60؟

(أ) وزير العدل شخصا
(ب) رئيس محكمة الولاية أو رئيس محكمة الاستئناف المختص
(ج) رئيس المحكمة العليا حصرا
(د) المجلس الأعلى للقضاء
الإجابة الصحيحة: ب

53. ما القانون الذي ألغاه هذا الأمر القانوني رقم 012-2007 وفقا للمادة 62؟

(أ) القانون رقم 99.039 الصادر بتاريخ 24 يونيو 1999 المتضمن التنظيم القضائي

(ب) القانون رقم 014-2005 المتعلق بالإجراءات المدنية

(ج) الدستور الموريتاني لسنة 1991

(د) النظام الأساسي للقضاء لسنة 1994

الإجابة الصحيحة: أ

54. وفق أي إجراءات يُنشر هذا الأمر القانوني وينفذ وفقا للمادة 63؟

(أ) وفق الإجراءات العادية بعد ستة أشهر من التوقيع

(ب) وفق إجراءات الاستعجال وفي الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون للدولة

(ج) بعد إجراء استفتاء شعبي عام

(د) بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه فقط

الإجابة الصحيحة: ب

55. من وقع الأمر القانوني رقم 012-2007 بصفته رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ورئيس الدولة؟

(أ) سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله

(ب) العقيد اعل ولد محمد فال

(ج) معاوية ولد الطابع

(د) محمد ولد عبد العزيز

الإجابة الصحيحة: ب

56. من كان الوزير الأول الموقع على هذا الأمر القانوني إلى جانب رئيس الدولة ووزير العدل؟

(أ) سيدي محمد ولد بوبكر

(ب) يحيى ولد أحمد الوقف

(ج) مولاي ولد محمد لغظف

(د) زين ولد زيدان

الإجابة الصحيحة: أ

57. أين تبقى المسودات والملفات والبحوث والمحفوظات المتعلقة بالقانون القديم رقم 99.039 وفقا للمادة 61؟

(أ) في الأرشيف المركزي لوزارة العدل حصرا

(ب) في كتابة ضبط أو نيابة أو سكرتارية المحاكم التي بنت فيها نهائيا، ولو بالنسبة للقضايا التي لم تعد داخلة في اختصاصها

(ج) تُتلف وجوبا فور نفاذ القانون الجديد

(د) تُحال وجوبا إلى المحكمة العليا حصرا

الإجابة الصحيحة: ب